

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1803/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดขาย

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

พนักงานอัยการ กรมอัยการ ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์ไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนี้อีกต่อไป จึง
ขอถอนอุทธรณ์ โปรดอนุญาตและสั่งคืนค่าธรรมเนียมแก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 63 แผ่นที่ 2)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่า สินค้ากระจกที่โจทก์นำเข้าตามฟ้องอยู่ในพิกัด
อัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ให้จำเลยประเมินอากรขาเข้าที่โจทก์จะต้องชำระ
ตามพิกัดดังกล่าว โดยถือราคาตามที่จำเลยประเมินไว้ในเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า
หมาย จ.1 ถึง จ.4 ส่วน จ.5 คงให้ถือราคาตามที่โจทก์สำแดง เมื่อประเมินได้จำนวน
เท่าใดให้นำมาหักกับอากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษที่โจทก์ได้ชำระแก่จำเลย
แล้วตามสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 ถึง 12 เหลือจำนวนเท่าใด
ให้คืนแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 57)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 61,7)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย 3 ใน 4 จำหน่ายคดีเสีย
จากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย 3 ใน 4 จำหน่ายคดีเสีย
จากสารบบความ

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ